

RAPPEL DE SERVITUDES

Il résulte de l'acte reçu par Maître GAGNAIRE, notaire à MEYZIEU (69) en date du 31 mai 2008, ci-dessus visé, ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

3°/Sur les servitudes :

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le **BIEN** vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles rappelée et créées aux termes d'un acte reçu par Maître KINTZIG notaire à SAINT LAURENT DE MURE (Rhône) le 30 avril 2008, contenant vente par Madame BUTTARD à Monsieur VILLESECHE et Mademoiselle RETY, est ci-après littéralement rapportée :

« CONSTITUTION DE SERVITUDE(S) »

Il est ici précisé qu'aux termes d'un acte reçu par Me Alain CARMINATI, Notaire à PONT DE CHERUY (Isère), en date du 6 Août 2004 publié au bureau des hypothèques de VIENNE le 8 Octobre 2004 volume 2004P n° 7069,

Madame veuve BUTTARD, comparante de première part a vendu au profit de Monsieur VITTAZ, comparant de troisième part une maison d'habitation sise à PONT DE CHERUY (Isère), cadastrée section AI numéro 739 pour une contenance de 2a 07ca.

Audit acte, il a été constitué la servitude ci-après littéralement retranscrite :

"Madame BUTTARD propriétaire du surplus de la propriété après la présente division, cadastrée section AI numéro 740 pour 4a 04ca dont elle est propriétaire par suite de l'acte du 17 Juin 1994 ci-après visé :

CONSTITUE A TITRE DE SERVITUDE REELLE ET PERPETUELLE au profit du fonds présentement vendu à Mr VITTAZ cadastré section AI n° 739,

Un droit de stationnement pour deux véhicules aux emplacements figurant sur le plan, avec tout droit d'accès.

Ce droit de stationnement et d'accès pourra être exercé par des voitures de

The bottom of the page contains several handwritten signatures in dark ink. There are also some faint, illegible stamps or markings, possibly from a notary or official office, interspersed with the signatures.

tourisme appartenant au propriétaire du fonds dominant ainsi que ses amis et visiteurs en tous temps.

Telle que l'assiette de cette servitude figure sur le plan ci-annexé.

FONDS DOMINANT : Tènement section AI n° 739 objet de la présente vente,

FONDS SERVANT : Tènement section AI n° 740 restant la propriété de la vendeuse."

Depuis lors, les parties se sont rapprochées et ont constaté que la division de propriété opérée lors de la vente à Monsieur VITTAZ sus-relatée avait engendré diverses autres servitudes omises dans l'acte de vente.

Il est donc convenu entre les parties de compléter la convention de servitudes sus-relatée par celle suivante :

Servitude de passage (n° 1)

Fonds dominant :

Propriétaire : Monsieur Benjamin VILLESECHE et Mademoiselle Jessica

RETY

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 740

Fonds servant :

Propriétaire : Monsieur VITTAZ.

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 739

Origines de propriété :

Fonds dominant : Acte du 17 Juin 1994 Publié au bureau des hypothèques de VIENNE le 25 Juillet 1994 volume 94P numéro 4227. *

Fonds servant : Acte du 6 Août 2004 publié au bureau des hypothèques de VIENNE le 8 Octobre 2004 volume 2004P numéro 7069.

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Ce droit de passage s'exercera dans le couloir prenant accès sur la façade NORD du bâtiment édifié sur la parcelle AI 739 pour accéder à la porte d'entrée de la maison édifiée sur la parcelle AI 740.

En outre le compteur EDF de la maison édifiée sur la parcelle 740 pourra être installé et maintenu dans ce couloir.

Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le couloir ainsi que la porte en permettant l'accès. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur le bâtiment édifié sur la parcelle 739.

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds.

Cette servitude est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d'autre.

Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.

Servitude de passage (n° 2)

Fonds dominant :

Propriétaire : Monsieur VITTAZ.

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 739

Fonds servant :

RETY

Propriétaire : Monsieur Benjamin **VILLESECHE** et Mademoiselle Jessica

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 740

Origines de propriété :

L'origine de propriété des fonds dominant et servant est indiquée ci-avant.

A titre complément de la servitude de stationnement profitant à la parcelle AI 739 sur la parcelle AI 740 établie dans l'acte sus relaté, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Ce droit de passage permettant d'accéder aux deux places de stationnement profitant à la parcelle AI 739 s'effectuera depuis la rue Louis CHAUVIN sur la bande de terrain se trouvant à l'EST de la maison édifiée sur la parcelle 740 et ensuite dans la cour se trouvant au SUD de ladite maison.

Ce passage pourra également être utilisé au profit de la parcelle AI 739 pour permettre l'accès à tout véhicule d'un gabarit approprié à la partie du terrain se trouvant au SUD de la maison édifiée sur la parcelle 739.

Ce passage permettra enfin au propriétaire du fonds dominant d'accéder à la réserve dont la porte se trouve en face de la descente à la cave de la maison AI 740.

Le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant entretiendront à frais partagés l'assiette de ce droit de passage

L'assiette de ce droit de passage devra en permanence être libre de toute occupation et de stationnement.

Les propriétaires du fonds servant et dominant entretiendront également à frais partagés le portail d'accès à ce passage.

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds.

Cette servitude est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d'autre.

Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.

Servitude de passage de CANALISATION D'ASSAINISSEMENT ET
CANALISATIONS EAUX

Fonds dominant :

Propriétaire : Monsieur VITTAZ

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 739

Fonds servant :

Propriétaire : Monsieur Benjamin **VILLESECHE** et Mademoiselle Jessica

RETY

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 740

Origines de propriété :

L'origine de propriété des fonds dominant et servant est indiquée ci-avant.

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tréfonds d'une canalisation souterraine d'assainissement et une canalisation souterraine d'alimentation en eau potable du fonds dominant.

Ces canalisations sont actuellement existantes et se trouvent implantées suivant un tracé indiqué approximativement sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention.

Le propriétaire du fonds dominant fera entretenir ces canalisations à ses frais exclusifs.

Il devra faire remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé avant tous travaux ultérieurs de réparations ou entretien, de manière à n'apporter à son propriétaire que le minimum de nuisances.

En cas de détérioration apportée à ces canalisations du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en faire effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.

Etant précisé en tant que de besoin que toutes les interventions techniques et entretien sur cette servitude ne pourront être effectués que par les services compétents autorisés en la matière et non par le propriétaire du fonds dominant lui-même.

Cette servitude est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d'autre.

Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.

Servitude de vue

Fonds dominant :

Propriétaire : Monsieur VITTAZ.

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 739

Fonds servant :

Propriétaire : Monsieur Benjamin **VILLESECHE** et Mademoiselle Jessica **RETY**

Commune : PONT DE CHERUY

Désignation cadastrale : Section AI numéro 740

Origines de propriété :

L'origine de propriété des fonds dominant et servant est indiquée ci-avant.

Le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, les servitudes de vues suivantes :

1° - Sur la façade NORD de la maison édifiée sur la parcelle AI 739, il existe une fenêtre au rez-de-chaussée donnant dans la cour de la parcelle AI 740.

Cette fenêtre ouvrante et munie de verres translucides pourra être maintenue en l'état,

Au premier étage de la maison édifiée sur la parcelle AI 739 il existe une terrasse donnant sur la cour de la parcelle 740.

Cette terrasse bénéficie d'une servitude de vue sur la parcelle AI 740.

Dans le cas où, après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, une surélévation de la maison édifiée sur la parcelle 739 serait effectuée au lieu et place de la terrasse, une fenêtre ouvrante équipée de verres translucides pourra y être créée.

2° - Sur la façade EST de la maison édifiée sur la parcelle AI 739, au rez-de-chaussée il existe deux portes fenêtre ouvrant sur la parcelle AI 740 à une distance inférieure à celle prescrite par le code civil.

Ces deux portes fenêtre ouvrantes et équipées de verres translucides pourront être maintenues.

Ces ouvertures ne pourront être obstruées et aucune plantation ne pourra être effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité.

Cette servitude est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d'autre.

Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.

Servitude de tour d'échelle

Fonds dominant :

Propriétaire : Monsieur VITTAZ.
Commune : PONT DE CHERUY
Désignation cadastrale : Section AI numéro 739

Fonds servant :

Propriétaire : Monsieur Benjamin **VILLESECHE** et Mademoiselle Jessica
RETY

Commune : PONT DE CHERUY
Désignation cadastrale : Section AI numéro 740

Origines de propriété :

L'origine de propriété des fonds dominant et servant est indiquée ci-avant.

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude de tour d'échelle. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés.

Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 1,50 mètres le long de la façade nord de la maison édifiée sur la parcelle AI 739. Il permettra l'entretien, la réparation, voire la reconstruction des bâtiments du fonds dominant se trouvant à ladite limite séparative.

Il s'exercera aux seuls frais de son bénéficiaire à charge pour lui de remettre les lieux en l'état dans lequel il les a trouvés. Le bénéficiaire devra en outre prendre et faire prendre toute mesure afin que la pose des échelles et échafaudages soit effectuée selon les règles de l'art par des personnes qualifiées et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles.

S'il s'agit de travaux de reconstruction ou assimilables, le propriétaire du fonds servant pourra, s'il le désire, les faire surveiller par son architecte dont les honoraires seront à la charge du propriétaire du fonds dominant.

Les travaux ne pourront avoir lieu le matin avant 8 heures et le soir après 18 heures, être suspendus le Samedi et le Dimanche, ne pas excéder 8 jours, et ne pas se renouveler plus de 1 fois l'an sauf cas de force majeure tel que tempête, foudre, grêle ou incendie.

Le bénéficiaire du tour d'échelle devra prévenir le propriétaire du fonds servant au moins 15 jours à l'avance par tous moyens à sa convenance, sauf en cas d'urgence dûment justifié.

Cette servitude est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d'autre.

Pour la perception du salaire, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros ».

4°/Situation locative :

Que le **BIEN** vendu ne fait actuellement l'objet d'aucune location ou occupation quelconque.

Le **VENDEUR** déclare en outre, sous sa seule responsabilité, que la vente n'a pas été précédée de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la vente, d'un congé non relaté aux présentes pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption.

ORIGINE DE PROPRIETE

Ledit **BIEN** appartient à Monsieur Grégory Victor Joseph VITTAZ, par suite de l'acquisition qu'il en a faite de Madame Josette Françoise MILLET, demeurant à PONT DE CHERUY (Isère), 4 rue Louis CHAUVIN, née à LYON 2 ème (Rhône), le 16 août 1929, veuve de Monsieur André Marcel BUTTARD suivant acte reçu par Maître Alain CARMINATI Notaire à PONT DE CHERUY (Isère), le 6 août 2004.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CINQUANTE HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (58.500,00 EUR) payé comptant et quittancé à l'acte.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.